

STATUT STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI I UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH „MONTINOWIEC”

(projekt – wersja czysta po korekcie, do dyskusji i głosowania)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie właścicieli i użytkowników wieczystych ogródków działkowych „Montinowiec”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest kompleks 110 działek ewidencyjnych (w tym 6 działek drogowych stanowiących wspólną infrastrukturę drogową) położonych w miejscowości Wysiołek Luborzycki, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski, woj. małopolskie.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wysiołek Luborzycki.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

- 1) zarządzanie, utrzymanie i modernizacja wspólnej infrastruktury, w tym 6 działek drogowych oraz sieci i urządzeń wspólnych;
- 2) reprezentowanie interesów właścicieli i użytkowników wieczystych działek wobec organów władzy publicznej oraz osób trzecich;
- 3) integracja społeczności działkowców oraz dbanie o ład przestrzenny, bezpieczeństwo i estetykę kompleksu.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- 1) organizowanie i finansowanie prac remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych na działkach drogowych oraz infrastrukturze wspólnej (m.in. sieci wodne i energetyczne, ogrodzenie, bramy);
- 2) pobieranie składek i opłat celowych na poczet utrzymania infrastruktury;
- 3) zawieranie umów z dostawcami mediów i usługodawcami (m.in. wywóz odpadów, ochrona).

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 7.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym co najmniej jednej działki (lub udziału w niej) wchodzącej w skład kompleksu, o którym mowa w § 4.

§ 8.

Członek zwyczajny ma prawo:

- 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
- 2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym;
- 3) korzystać z urządzeń i infrastruktury wspólnej na zasadach określonych przez Stowarzyszenie;
- 4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz uzyskiwać informacje o jego działalności.

§ 9.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

- 1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
- 2) regularnie opłacać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Członków;
- 3) współdziałać w ochronie wspólnego mienia i infrastruktury.

§ 10.

1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej. Zarząd podejmuje uchwałę w terminie 21 dni od dnia złożenia poprawnej deklaracji i powiadamia o niej zainteresowanego.
2. Od uchwały odmownej Zarządu kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą zaistnienia jednego z następujących zdarzeń, co Zarząd stwierdza w drodze uchwały:
 - 1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
 - 2) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej (ustania bytu prawnego) członka będącego osobą prawną;
 - 3) utraty przez członka tytułu prawnego (własności lub użytkowania wieczystego) do wszystkich działek oraz udziałów w działkach wchodzących w skład kompleksu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uchwała Zarządu ma charakter deklaratoryjny i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 12.

1. Zarząd może, w drodze uchwały, wykreślić albo wykluczyć członka w przypadku:
 - 1) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, mimo uprzedniego dwukrotnego wezwania do zapłaty na piśmie lub drogą elektroniczną, z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu płatności (wykreślenie);
 - 2) rażącego lub uporczywego naruszania postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia albo działania na szkodę Stowarzyszenia (wykluczenie).

2. Zarząd doręcza członkowi odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia (osobiście, listem poleconym lub na adres e-mail wskazany w deklaracji).
3. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Złożenie odwołania w terminie zawiesza wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Zasady głosowania oraz finansowania i rozliczania kosztów

§ 13.

Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych działek lub wielkość udziałów.

§ 14.

Mając na uwadze zróżnicowaną powierzchnię działek oraz posiadanie przez niektórych członków kilku działek, Walne Zebranie Członków ustala wysokość opłat eksploatacyjnych, remontowych oraz składek celowych proporcjonalnie do powierzchni posiadanych działek prywatnych lub wielkości posiadanych udziałów w działkach drogowych.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.
2. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz uchwałach Walnego Zebrania Członków.

§ 16.

Koszty administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem samego Stowarzyszenia (np. księgowość, opłaty sądowe i bankowe) są dzielone po równo na każdego członka Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Wysokość, terminy oraz sposób płatności składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
2. Walne Zebranie Członków jest uprawnione do różnicowania wysokości składek członkowskich według uzasadnionych kryteriów obiektywnych, w szczególności:
 - a) łącznej powierzchni (wyrażonej w metrach kwadratowych) działek ewidencyjnych położonych na terenie kompleksu, do których członek posiada tytuł prawny (własność lub użytkowanie wieczyste);
 - b) liczby działek ewidencyjnych posiadanych przez członka na terenie kompleksu.
3. Składka członkowska może składać się z:
 - a) części stałej (administracyjnej) – równej dla każdego członka Stowarzyszenia;
 - b) części zmiennej (infrastrukturalnej) – obliczanej proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości członka położonych na terenie kompleksu, według zasad określonych w załączniku nr 1 do Statutu.

§ 18.

1. Roczna składka członkowska (suma części stałej i zmiennej) płatna jest z góry, w terminie do dnia (dzień–miesiąc–rok).

2. Dopuszcza się opłacenie składki w 2 równych ratach, w terminach:
 - a) I rata – do dnia (dzień–miesiąc–rok);
 - b) II rata – do dnia (dzień–miesiąc–rok).
3. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr, wpisując w tytule przelewu: „Składka członkowska za rok, [Imię i Nazwisko], nr działki/działek”.

§ 19.

1. W przypadku konieczności poniesienia nadzwyczajnych wydatków związanych z utrzymaniem, modernizacją lub remontem infrastruktury wspólnej (w szczególności działek drogowych, studni, ogrodzenia), Walne Zebranie Członków może uchwalić jednorazową lub okresową składkę celową.
2. Zasady podziału i rozliczenia składki celowej pomiędzy członków określa uchwała Walnego Zebrania Członków o jej ustanowieniu, z zachowaniem zasady proporcjonalności do posiadanych udziałów w infrastrukturze lub powierzchni nieruchomości.

ROZDZIAŁ VI

Władze Stowarzyszenia

§ 20.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
 - 1) Walne Zebranie Członków;
 - 2) Zarząd (od 3 do 5 osób);
 - 3) Komisja Rewizyjna (3 osoby).
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa [2 albo 3] lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, organ może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
 - 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 - 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie (lub odmowa udzielenia) absolutorium Zarządowi;
 - 4) ustalanie wysokości, terminów i sposobu płatności składek członkowskich oraz opłat celowych;
 - 5) uchwalanie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia;
 - 6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.

§ 22.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w sprawach nagłych, nadzwyczajnych i ważnych dla Stowarzyszenia, których nie można odłożyć do czasu zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;

- 3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, musi zawierać uzasadnienie oraz propozycję porządku obrad. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 3, uprawnienie do jego zwołania przechodzi na Komisję Rewizyjną, która zwołuje zebranie w terminie kolejnych 14 dni.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut później) – bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków; wymóg obecności co najmniej połowy członków obowiązuje również w drugim terminie.

§ 24.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
- 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 - 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 - 3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 - 4) ustalanie budżetu i planów działania Stowarzyszenia;
 - 5) przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 - 6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 - 7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do kontroli działalności Zarządu oraz gospodarki finansowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
- 1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 - 2) ocena pracy Zarządu, w tym opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych;
 - 3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;
 - 4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości;

- 5) żądanie od Zarządu wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, na zasadach określonych w § 23 ust. 2.

§ 28.

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora (którym mogą być członkowie Zarządu) oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po zaspokojeniu jego zobowiązań.
2. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel zbieżny z celami Stowarzyszenia, w szczególności na utrzymanie infrastruktury wspólnej kompleksu.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Załącznik nr 1 (Sposoby obliczania składki członkowskiej) stanowi integralną część Statutu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Sposoby obliczania składki członkowskiej (do dyskusji i głosowania)

Zgodnie z § 17 Statutu składka członkowska może składać się z:

- a) części stałej (administracyjnej) – równej dla każdego członka Stowarzyszenia;
- b) części zmiennej (infrastrukturalnej) – obliczanej proporcjonalnie do powierzchni działek członka położonych na terenie kompleksu.

Model obliczania (hybrydowy)

Roczną składkę członka (S) oblicza się według wzoru:

$$S_i = (K_{adm} / N) + (K_{inf} / P_{total}) \times P_i$$

gdzie:

S_i – składka członka i (zł/rok);

K_{adm} – roczne koszty administracyjne Stowarzyszenia (np. księgowość, konto bankowe);

K_{inf} – roczne koszty utrzymania infrastruktury i dróg (np. naprawy, koszenie trawy);

N – liczba członków Stowarzyszenia;

P_{total} – łączna powierzchnia działek prywatnych wszystkich członków (bez działek drogowych);

P_i – powierzchnia działek prywatnych należących do członka i.

Uwaga: podstawą części zmiennej jest suma powierzchni działek prywatnych członków (P_{total} = suma P_i). Dzięki temu suma zebranych części zmiennych pokrywa w całości koszty infrastruktury K_{inf}, bez systematycznego niedoboru.

Przykład (dane wyłącznie poglądowe):

– łączny budżet roczny: 15 000 zł (K_{adm} = 8 000 zł, K_{inf} = 7 000 zł);

– liczba członków (N): 50;

– łączna powierzchnia działek prywatnych (P_{total}): 37 700 m²;

– stawka infrastrukturalna: 7 000 / 37 700 ≈ 0,1856 zł/m².

Członek A (1 działka, 500 m²): S = 8 000/50 + 0,1856 × 500 = 160 + 92,80 = 252,80 zł/rok

Członek B (1 działka, 1 000 m²): S = 160 + 0,1856 × 1 000 = 160 + 185,60 = 345,60 zł/rok

Członek C (4 działki, łącznie 4 000 m²): S = 160 + 0,1856 × 4 000 = 160 + 742,40 = 902,40 zł/rok